

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1266/2536

พนักงานอัยการ ประจำศาล แขวง

นครราชสีมา

โจทก์

นาย เลิศ บินสันเทียะ กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 56

จำเลยที่ 1 เป็นผู้จัดให้มีการเล่นพนันเบี้ยโบก มีผู้ร่วมเล่นจำนวนมากถึง 35 คน แต่ยึดเงินของกลางได้เพียง 300 บาท จำเลยที่ 1 ไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อน ไม่ปรากฏพฤติการณ์เปิดเป็นบ่อนการพนันประกอบด้วยเหตุเกิดในช่วงเทศกาล สงกรานต์ สมควรรอการลงโทษจำเลยที่ 1 ไว้มีกำหนด 2 ปี

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสามสืบหาได้ร่วมกันเล่นการพนันเบี้ยโบก พนันเอา ทรัพย์สินกันโดยไม่รับอนุญาต โดยจำเลยที่ 1 เป็นผู้จัดให้มีการเล่น จำเลยนอกนั้น เป็นผู้เล่น ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 4, 5, 6, 10, 12, 15 ที่แก้ไขแล้ว ธิบของกลาง และให้จ่ายสินบนนำจับตามกฎหมาย

จำเลยทั้งสามสืบหาให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 4, 5, 6, 10, 12, 15 ที่แก้ไขแล้ว จำเลยทั้งสามสืบหาให้การรับ

สารภาพ มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ลงโทษจำเลยที่ 1 ฐานเป็นผู้จัดจำคุก 6 เดือน และปรับ 2,500 บาท จำเลยนอกนั้น ให้ปรับคนละ 800 บาทโทษจำคุกจำเลยที่ 1 ให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ไม่ชำระค่าปรับจัดการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 29, 30 ริมของกลาง กับให้จำเลยจ่ายสินบนนำจับกึ่งหนึ่งของค่าปรับ

โจทก์อุทธรณ์ขอให้ไม่รอการลงโทษจำเลยที่ 1 โดยอัยการพิเศษประจำเขต 3 ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมอัยการรับรองให้อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาแก้เป็นว่า ไม่ปรับและไม่รอการลงโทษจำเลยที่ 1 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ฎีกาขอให้รอการลงโทษ

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 เคยได้รับโทษจำคุกมาก่อน แม้จะมีผู้ร่วมเล่นเป็นจำนวนมากก็ไม่ปรากฏพฤติการณ์ว่าจำเลยที่ 1 เปิดเป็นบ่อนการพนัน ทั้งยึดเงินของกลางได้เพียง 300 บาท เท่านั้นประกอบกับเหตุเกิดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จึงสมควรให้อโอกาสจำเลยที่ 1 กลับตัวเป็นพลเมืองดีสักครั้งหนึ่ง โดยรอการลงโทษให้แก่จำเลยที่ 1 ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาฎีกาจำเลยที่ 1 ฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(ประดิษฐ์ เอกมณี-มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ-วิฑูรย์ สุทธิประภา)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

เป็นที่น่าสังเกตว่าคดีการพนันที่มีผู้ร่วมเล่นเป็นจำนวนมากหรือจำเลยมีพฤติการณ์เป็นเจ้ามือหรือเจ้ามือรายใหญ่ โดยเฉพาะเจ้ามือสลากกินรวบ ศาลมักจะใช้ดุลพินิจวางโทษที่จะลงให้หนักขึ้นเป็นลำดับทั้งนี้นอกจากจะเป็นการลงโทษแล้วยังเป็นการปรามมิให้ประชาชนมัวเมากับการเล่นพนันอีกทางหนึ่งด้วย (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 52/2530, 528/2532, 874/2533, 2049/2533) แต่อย่างไรก็ตามมีคำกล่าวว่าคนไทยกับการพนันเสี่ยงโชคเป็นของอยู่คู่กันมานานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีงานเทศกาลงานบุญประเพณีต่าง ๆ มักจะพบเห็นว่ามี การตั้งวงเล่นการพนันกันอยู่เสมอ หลักเกณฑ์ที่ศาลจะใช้ประกอบดุลพินิจรอการลงโทษจำเลยในคดีการพนันหรือไม่ย่อมต้องเป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ซึ่งบัญญัติให้ศาลใช้ดุลพินิจไว้ค่อนข้างกว้างเพื่อปรับใช้ให้เหมาะสมแก่สังคมขณะนั้น กรณีคำพิพากษาศาลฎีกาที่บันทึกนี้เหตุเกิดในช่วงเทศกาลสงกรานต์นับเป็นอีกบรรทัดฐานหนึ่งในการใช้ดุลพินิจของศาลถึงเหตุอื่นอันควรปรานี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ให้เหมาะสมกับสังคมไทยในปัจจุบัน (ดูคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1997/2525 และ 1886/2533 ซึ่งวินิจฉัยในแนวเดียวกัน) สุชาติชาติปัญญาวุฒิ